

ANEXOS COMPLEMENTARIOS — C, D y F

MERIDIAN TECH S.A.S.

ANEXO C — ENCARGO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Anexo al Contrato Marco No. [NÚMERO DE CONTRATO]

Este Anexo desarrolla el Capítulo VIII del Contrato Marco y cumple la función del **contrato de transmisión de datos personales** entre Responsable y Encargado previsto en el artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015.

1. ROLES

Rol	Parte
Responsable del Tratamiento	[RAZÓN SOCIAL CLIENTE] — decide sobre las bases de datos, las finalidades y los medios
Encargado del Tratamiento	MERIDIAN TECH S.A.S. — trata los datos por cuenta y bajo instrucciones del Responsable

2. OBJETO Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Campo	Contenido
Objeto	Prestación de los servicios descritos en el Anexo Técnico
Duración	La vigencia del Contrato Marco, más el periodo de devolución o supresión de la Cláusula 31.4
Naturaleza de las operaciones	Recolección, almacenamiento, uso, circulación restringida y supresión

3. CATEGORÍAS DE TITULARES Y DE DATOS

Categoría de titulares	Categorías de datos tratados
Clientes y consumidores finales del CLIENTE	Nombre, número telefónico, dirección de entrega, historial de conversaciones, pedidos, comprobantes de pago, preferencias de consumo
Usuarios Autorizados del CLIENTE	Nombre, correo, rol, registros de acceso
Contactos y prospectos del CLIENTE	Nombre, número telefónico, interacciones

Datos sensibles: NO SE TRATAN. EL CLIENTE se obliga a no incorporar a la Plataforma datos sensibles en el sentido del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas, pertenencia a sindicatos, datos de salud, vida sexual y datos biométricos), ni datos de niños, niñas y

adolescentes, salvo autorización cualificada previamente informada por escrito a MERIDIAN.

4. FINALIDADES AUTORIZADAS

MERIDIAN tratará los datos **exclusivamente** para: (i) operar los canales de atención y venta automatizados del CLIENTE; (ii) recibir, procesar y gestionar pedidos; (iii) validar y conciliar comprobantes de pago; (iv) generar reportes e indicadores para el CLIENTE; (v) prestar soporte técnico; (vi) realizar copias de respaldo y garantizar la continuidad del servicio; y (vii) cumplir obligaciones legales.

Prohibiciones expresas asumidas por MERIDIAN: no utilizar los datos para fines propios; no entrenar ni afinar modelos de inteligencia artificial con los datos del CLIENTE; no comercializar, ceder ni compartir los datos con terceros distintos de los subencargados listados; no cruzar los datos del CLIENTE con los de otros clientes.

5. INSTRUCCIONES DOCUMENTADAS

Constituyen instrucciones documentadas del Responsable: el Contrato Marco, este Anexo, el Anexo Técnico, y las solicitudes escritas remitidas por el interlocutor designado desde el correo registrado. MERIDIAN informará al CLIENTE si, a su juicio, una instrucción infringe la normativa de protección de datos.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Medida	Descripción
Control de acceso	Credenciales individuales, roles y privilegio mínimo
Cifrado	En tránsito mediante protocolos estándar de la industria
Segregación	Separación lógica de la información entre clientes
Trazabilidad	Registros de auditoría de accesos y operaciones sensibles
Respaldo	Copias periódicas con frecuencia [DIARIA / SEMANAL]
Gestión de incidentes	Procedimiento documentado con notificación en 48 horas
Personal	Acuerdos de confidencialidad con todo el Personal de MERIDIAN
Proveedores	Exigencia contractual de medidas equivalentes a subencargados

7. SUBENCARGADOS AUTORIZADOS

EL CLIENTE autoriza expresamente a los siguientes subencargados. Esta lista podrá actualizarse informando al CLIENTE con quince (15) días de antelación.

Subencargado	Servicio prestado	País de procesamiento
[PROVEEDOR DE NUBE / BASE]	Alojamiento y base de	[PAÍS]

Subencargado	Servicio prestado	País de procesamiento
DE DATOS]	datos	
[PROVEEDOR DE INFRAESTRUCTURA]	Cómputo y despliegue de aplicaciones	[PAÍS]
[PROVEEDOR DE MODELOS DE IA]	Procesamiento de lenguaje natural	[PAÍS]
[PROVEEDOR DE MENSAJERÍA]	Envío y recepción de mensajes	[PAÍS]
[OTROS]	[SERVICIO]	[PAÍS]

8. TRANSMISIONES Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

8.1. EL CLIENTE reconoce y autoriza que el tratamiento se realice total o parcialmente fuera de Colombia, en los países señalados en la sección 7.

8.2. La remisión de datos del Responsable al Encargado constituye una **transmisión**. En cumplimiento del artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015, MERIDIAN se obliga expresamente a: **(a)** dar tratamiento a los datos a nombre del CLIENTE; **(b)** salvaguardar la seguridad de las bases de datos; y **(c)** guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos.

8.3. LAS PARTES dejan constancia de que la **Circular Externa 005 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio** incluye a los Estados Unidos de América entre los países considerados con un nivel adecuado de protección de datos personales. Si un subencargado operara desde un país no listado, MERIDIAN lo informará y LAS PARTES adoptarán las medidas del artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, incluida, si fuere necesario, la solicitud de declaración de conformidad ante la Superintendencia.

9. DERECHOS DE LOS TITULARES

9.1. Corresponde al **CLIENTE**, como Responsable, atender las consultas y reclamos de los titulares y garantizar el ejercicio de sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos, así como de revocar la autorización.

9.2. MERIDIAN trasladará al CLIENTE, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, cualquier consulta o reclamo que reciba directamente de un titular, absteniéndose de atenderlo por su cuenta, y le prestará la asistencia técnica razonable para responder.

10. INCIDENTES DE SEGURIDAD

MERIDIAN notificará al CLIENTE, sin dilación indebida y a más tardar dentro de las **48 horas** siguientes a la confirmación del incidente, indicando: naturaleza del incidente, categorías y volumen aproximado de datos afectados, consecuencias probables, medidas adoptadas y recomendadas, y punto de contacto. **La evaluación y el reporte**

ante la autoridad y ante los titulares corresponden al CLIENTE, en su calidad de Responsable.

11. DEVOLUCIÓN Y SUPRESIÓN

Terminado el Contrato, aplica la Cláusula 31.4 del Contrato Marco: exportación disponible por treinta (30) días y supresión posterior, salvo lo que deba conservarse por obligación legal o para la defensa de reclamaciones.

12. FIRMAS

POR MERIDIAN (Encargado)

POR EL CLIENTE (Responsable)

MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ RANGEL

[REPRESENTANTE LEGAL]

ANEXO D — ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS

Anexo al Contrato Marco No. [NÚMERO DE CONTRATO] — Suscribir únicamente cuando el Anexo Comercial indique entrega de equipos.

1. TÍTULO DE LA ENTREGA

Campo	Valor
Modalidad	[COMODATO PRECARIO / ARRENDAMIENTO / VENTA]
Canon mensual, si aplica	[\$[VALOR]]
Fecha de entrega	[FECHA]
Lugar de instalación	[DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO]
Persona que recibe	[NOMBRE / C.C. / CARGO]

2. RELACIÓN DE EQUIPOS

#	Descripción	Marca	Modelo	Serial	Estado	Valor de reposición
1						** 2 **
3						** ** TOTAL ** *
						*[VALOR TOTAL]

3. ACCESORIOS ENTREGADOS

[CARGADORES / SOPORTES / CABLES / FUNDAS / OTROS]

4. CONDICIONES

- 1. Los equipos son **propiedad exclusiva de MERIDIAN**, salvo que la modalidad sea venta. EL CLIENTE es mero tenedor y **reconoce dominio ajeno**.
- 2. EL CLIENTE asume el riesgo de **pérdida, hurto, destrucción o daño**, incluso por caso fortuito, salvo el deterioro natural por uso normal.

- 3. En caso de pérdida o daño no reparable, EL CLIENTE pagará el **valor de reposición** indicado, dentro de los quince (15) días siguientes, y presentará copia del denuncia penal cuando corresponda.
- 4. EL CLIENTE no podrá enajenar, gravar, dar en garantía, subarrendar, trasladar fuera del lugar de instalación, ni permitir manipulación técnica por terceros.
- 5. Los equipos se destinarán exclusivamente a la operación de la Plataforma.
- 6. Terminado el Contrato, EL CLIENTE devolverá los equipos dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes, en el estado en que los recibió salvo deterioro normal. La mora causa una sanción diaria del **1% del valor de reposición**.
- 7. MERIDIAN podrá inspeccionar el estado de los equipos previo aviso de cinco (5) días.

5. ACTA DE DEVOLUCIÓN

Campo	Valor
Fecha de devolución	[FECHA]
Estado de los equipos	[DESCRIPCIÓN]
Faltantes o daños	[DESCRIPCIÓN]
Valor a cargo del CLIENTE	\$(VALOR)

ENTREGA — MERIDIAN

RECIBE — EL CLIENTE

Nombre y C.C.

Nombre y C.C.

ANEXO F — ACTA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Anexo al Contrato Marco No. [NÚMERO DE CONTRATO]

En [CIUDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES] de [AÑO], LAS PARTES dejan constancia de lo siguiente:

1. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

#	Entregable	Cumplido	Observaciones
1	Configuración de la Plataforma conforme al Anexo Técnico	[SÍ/NO]	
2	Conexión de la cuenta de WhatsApp Business API del CLIENTE	[SÍ/NO]	
3	Carga del catálogo y políticas comerciales	[SÍ/NO]	
4	Configuración de los agentes conversacionales	[SÍ/NO]	
5	Configuración de la validación de comprobantes de pago	[SÍ/NO]	

#	Entregable	Cumplido	Observaciones
6	Creación de Usuarios Autorizados	[SÍ/NO]	
7	Pruebas funcionales end-to-end	[SÍ/NO]	
8	Capacitación impartida — [X] horas	[SÍ/NO]	
9	Entrega de credenciales de acceso	[SÍ/NO]	
10	Entrega de equipos (Anexo D)	[SÍ/NO/NA]	

2. USUARIOS AUTORIZADOS CREADOS

#	Nombre	Cédula	Rol	Correo
1				
2				

3. PENDIENTES ACORDADOS

#	Pendiente	Responsable	Fecha compromiso
1			

4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EL CLIENTE declara que **recibió a satisfacción** la implementación descrita, que verificó su funcionamiento, que recibió la capacitación pactada y que fue informado sobre: (i) el uso y custodia de las credenciales; (ii) las restricciones de horario y consentimiento de la Ley 2300 de 2023 para el contacto comercial; (iii) la naturaleza probabilística de los agentes de inteligencia artificial y la necesidad de supervisión humana; y (iv) su condición de Responsable del Tratamiento de los datos personales de sus clientes.

La fecha de esta acta se tiene como fecha de inicio del servicio para todos los efectos del Contrato, salvo que el Anexo Comercial señale otra.

POR MERIDIAN

POR EL CLIENTE

Nombre y C.C.

Nombre y C.C.